

Mietvertrag vor Unterschrift prüfen

Klauselcheck: was ist üblich, was ist riskant? — Beispiel

Zukünftige/r Mieter/in	Livia Marti, 6900 Lugano
Kanton	Tessin
Vertragsentwurf	3.5-Zimmer-Wohnung, Anfangsmietzins CHF 2'100.–, Kautio 3 Monatsmieten, 12 Monate Mindestdauer

Frau Marti möchte den ihr vorgelegten Mietvertrag vor der Unterschrift kritisch prüfen lassen.

Risiko-Übersicht

| Klausel | Einschätzung | Risiko |

| Anfangsmietzins CHF 2'100.– | Vergleich zum Vormietzins nicht bekannt — anfordern | mittel |

| Kautio 3 Monatsmieten | Gesetzliches Maximum, zulässig | tief |

| Mindestdauer 12 Monate | Unüblich lang für Wohnraum, prüfen ob verhandelbar | mittel |

| Kündigungsfrist 3 Monate | Marktüblich | tief |

Empfehlung

Vor Unterschrift den Vormietzins beim Vermieter erfragen (Anspruch bei Erstvermietung/Wohnungsknappheit) und die Mindestdauer-Klausel zu verhandeln versuchen.

Checkliste vor Unterschrift

- Formvorschrift beachtet (Schriftform)?
- Nebenkosten-Regelung klar (Pauschale vs. Akonto)?
- Zustand bei Übergabe schriftlich protokollieren.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).